

1502408-32.2021.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... atribuída ao réu, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502408-32.2021.8.26.0428 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502408-32.2021.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232133/2021 - DEL.POL.PAULINIA, 19856251 - DEL.POL.PAULINIA, 2581/21/319 - DEL.POL.PAULINIA, 2232133 - DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tony Hawk de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos, etc.

TONY HAWK DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo acusado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 11h08, na Avenida Guaraná, nº 1614, Alto de Pinheiros, nesta urbe, o denunciado trazia consigo um cigarro de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 1,0g e dois microtubos contendo cocaína (peso de 3,0g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 64.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 73/75.

Houve a realização da audiência de instrução, oportunidade na qual foram ouvidas

três testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

A denúncia deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudo pericial (fls. 54/55), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria do réu resta inconteste. No entanto, em que pese a denúncia oferecida, tenho que a conduta do réu recai sobre o uso de drogas (artigo 28 da Lei de Drogas).

A testemunha Erick Paiva, Guarda Municipal, foi ouvida em Juízo e afirmou que estava em patrulhamento no Bairro Alto de Pinheiros. Afirma que o réu estava em local conhecido pela intensa traficância e que o avistou entregando algo a uma terceira pessoa. Disse ter abordado o réu e que encontrou cocaína, um cigarro de maconha, além de "notas miúdas" com ele. Disse ter abordado essa terceira pessoa, a qual confirmou ter comprado entorpecente do réu pelo valor de R\$ 20,00 (vinte) reais. Ao ser questionado, esclareceu que avistou o réu entregando algo, mas que, pela distância, não conseguiram identificar.

A testemunha Rafael Vieira de Carvalho, Guarda Municipal, foi ouvida em Juízo e corroborou a versão dada pelo seu companheiro de equipe. Disse que acha que o réu já foi abordado em outra oportunidade, mas não se lembra ao certo.

A testemunha Ângelo José Cardozo Momesso foi ouvida em Juízo. Afirmou que foi abordado com o réu no dia dos fatos. Alega que realmente comprou entorpecentes naquela noite, mas disse que não foi o réu quem vendeu a droga, pois comprou de uma outra pessoa que estava próxima. Disse que o réu estava em um ponto de ônibus e o traficante estava ali nas proximidades, mas que era uma outra pessoa, a qual descreveu como sendo morena, de boné cujo nome não soube precisar. Afirma que disse aos policiais que comprou a droga, mas que nunca afirmou que foi o réu - Senhor Tony - que lhe vendeu.

O réu, por ocasião de seu interrogatório, confirmou a propriedade do cigarro de maconha, mas negou a prática da traficância. Disse que o Senhor Ângelo lhe cumprimentou e que logo foi abordado pelos policiais. Afirma que tinha um rapaz que não soube precisar quem era, o qual saiu andando. Afirma que a maconha era para uso pessoal e que é usuário desde os 17 (dezessete) anos.

Não obstante a palavra dos guardas municipais, considero que estes não conseguiram observar os eventos narrados de forma pormenorizada e apenas visualizaram o suposto delito à distância, não bastando, para a condenação, tratar-se a localidade dos fatos de área conhecida como "ponto de tráfico". Além disso, a testemunha Ângelo contrariou o que dito pelos agentes públicos, não havendo segurança, nesse aspecto, quanto a qual das versões é verídica. Por conseguinte, não estando convencido da procedência integral da pretensão acusatória, por carência de provas suficientes, entendo pela incidência da máxima do "in dubio pro reo", a fim de desqualificar a imputação atribuída ao réu, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao comércio ilegal, devendo, assim, prevalecer a solução mais favorável ao réu". (Apelação nº 108.148-3, 3ª Câmara do E. Tribunal de Justiça - Relator: Onei Raphael).

Em análise dos elementos descritos no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, observo ser pequena a quantidade de droga apreendida, sendo o acusado primário e não existindo indicativo de pertencimento a organização ou associação criminosa.

Ainda, não verifico indícios suficientes da traficância, tampouco elementos comprobatórios bastantes a respeito da comercialização dos entorpecentes.

Por outro lado, embora inexistam elementos para a condenação no que tange ao artigo 33 da Lei de Drogas, reconheço haver provas de que o acusado trazia consigo e transportava drogas para consumo pessoal, o que configura o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. A posse do réu restou comprovada tanto pela oitiva dos policiais quanto pela própria confissão do acusado. Assim, a confissão encontra reforço nos demais elementos coligidos nos autos, razão pela qual a procedência, ao menos no que diz respeito ao artigo 28 da Lei supracitada, figura-se como medida de rigor.

Diante do exposto, por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra o réu, para o do art. 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O como incurso nesse delito.

Atento à finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa, razoável e proporcional para as circunstâncias do caso é aquela inserida no inc. II do artigo supramencionado, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, que fixo pelo prazo de 2 (dois) meses em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal competente para tal.

DETERMINO a destruição do entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 50, §§ 3º e 4º, 50-A e 72 da Lei 11.343/06. Expeça-se Ofício à Delegacia para este fim.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o que necessário for.

Oportunamente ao arquivo, com as anotações necessárias.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Paulínia, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA